

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6010/2530

พนักงานอัยการกรมอัยการ
นายพูนศักดิ์กับพวกรวม 2 คน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 288

จำเลยใช้ปืนลูกซองสั้นจ้องเล็งไปยังผู้เสียหายที่อยู่ห่างเพียง 7 - 8 เมตร หากจำเลยมีเจตนาจะยิงผู้เสียหายจริงแล้ว ก็คงจะใช้ปืนยิงได้โดยง่ายเพราะผู้เสียหายวิ่งหลบหนีอยู่บริเวณนั้น ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้จ้องปืนขึ้นหรือนิ้วมือของจำเลยอยู่ในโกร่งไกปืนพร้อมที่จะยิงได้ และไม่ปรากฏว่า ผู้เสียหายมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน พฤติการณ์จึงแสดงให้เห็นว่าจำเลยชักปืนออกมาเพื่อขู่ผู้เสียหายที่ไปทวงค่าอาหารมากกว่าอย่างอื่น จำเลยไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา ๗, ๘ ทวิ ๗๓, ๗๓ ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑, ๙๓, ๒๘๘, ๘๐, ๓๗๑, ๓๙๑ ริบอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง

จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพส่วนจำเลยที่ ๒ ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยที่ ๑ มีความผิดฐานมีอาวุธปืน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา ๗, ๗๒ กระทั่งหนึ่งให้ลงโทษจำคุก ๒ ปี ผิด

ฐานพาอาวุธปืน ฯ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา ๘ ทวิ , ๗๒ ทวิ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๗๑ กระทั่งหนึ่ง ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ
ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก ๑ ปี ผิดฐานพยายามฆ่านายชัย หุ่นทอง และนายวินิจ หุ่นทอง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๔๔ , ๘๐ กระทั่งหนึ่งลงโทษจำคุก ๑๐ ปี ผิด
ฐานร่วมกันพยายามฆ่านายสุพันธุ์ หรืออ้อด พิมลี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๔๔ , ๘๐ , ๘๓ อีกกระทั่งหนึ่งลงโทษจำคุก ๑๐ ปี รวมจำคุกจำเลยที่ ๑ รวม
๒๓ ปี จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑๑ ปี ๖ เดือน จำเลยที่ ๒ มีความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่า
นายสุพันธุ์ หรืออ้อด พิมลี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๔๔ , ๘๐ , ๘๓ ให้
ลงโทษจำคุก ๑๐ ปี ริบอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๑ ในข้อหาความผิดฐานพยายามฆ่านายชัยกับนายวินิจ หุ่นทอง คงจำคุกจำเลยที่ ๑ มีกำหนด ๖ ปี ๖ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในชั้นฎีกาคงมีปัญหาคงจะวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์เพียงว่า จำเลยที่ ๑ ได้กระทำความผิดฐานพยายามฆ่านายชัยกับนายวินิจผู้เสียหายหรือไม่ เท่านั้น เกี่ยวกับปัญหานี้ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า คืบเกิดเหตุจำเลยทั้งสองได้ไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารบัวตอง จำเลยทั้งสองลุกหนีไปโดยไม่ชำระค่าอาหาร ผู้เสียหายทั้งสองได้มาทวงค่าอาหาร จำเลยที่ ๑ ชักปืนลูกซองสั้นจากเอว จ้องเล็งไปที่ผู้เสียหายทั้งสอง ผู้เสียหายทั้งสองหลบหนีแถวบริเวณหน้าห้องอาหาร จำเลยที่ ๑ กับพวกก็หลบหนีไป ข้อเท็จจริงฟังได้ดังนี้ คดีจึงมีปัญหาว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑

เป็นความผิดฐานพยายามฆ่านายชัยกับนายวินิจผู้เสียหายหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ขณะจำเลยที่ ๑ ใช้ปืนลูกซองสั้นจ้องเล็งไปยังผู้เสียหายทั้งสองนั้นไม่ปรากฏจากคำพยานโจทก์เลยว่า จำเลยที่ ๑ ได้จ้างนกปืนขึ้นหรือนี้วมือของจำเลยที่ ๑ อยู่ในโกร่งไกปืนพร้อมที่จะยิงได้ และขณะนั้นผู้เสียหายทั้งสองก็อยู่ห่างจำเลยที่ ๑ เพียง ๗ - ๘ เมตรเท่านั้น ถ้าหากจำเลยที่ ๑ มีเจตนาจะยิงผู้เสียหายทั้งสองจริงแล้วก็คงจะใช้ปืนยิงผู้เสียหายทั้งสองได้โดยง่ายเพราะผู้เสียหายทั้งสองวิ่งหลบหนีอยู่

แถวบริเวณนั้น ไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายทั้งสองมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยที่ ๑ มาก่อน พฤติการณ์จึงแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ ๑ ชักปืนออกมาขู่ให้ผู้เสียหายทั้งสองตกใจกลัวจะได้ไม่มาทวงเงินค่าอาหารมากกว่าอย่างอื่น ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ข้อหาฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายทั้งสองนั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-ดุษิต วราโห-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

ศาลอาญา - นายพรชัย สมรรถเวช

ศาลอุทธรณ์ - นายชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ